

PELLINI, M. C. B. Maciel. Elaboração de documentos escritos com base em avaliação psicológica: cuidados técnicos e éticos. IN BARROSO, S. M. (org) **Avaliação Psicológica: da teoria às práticas**. Rio de Janeiro: Ed.Vozes, 2015. Cap. 2

CAP. 2 - Elaboração de documentos escritos com base em avaliação psicológica: cuidados técnicos e éticos

Maria Cristina Barros Maciel Pellini

1 – Contextualizando a avaliação psicológica

Avaliação psicológica é uma esfera da Psicologia que compreende um conjunto de conhecimentos, de práticas, de técnicas e de instrumentos. Este conjunto caracteriza um campo desta ciência e um fazer desta profissão que se destaca, sem dúvida nenhuma, por sua importância. Reconhecendo um lugar de destaque à avaliação psicológica em uma ciência e em uma profissão que se chama Psicologia, este lugar passa por muitas perspectivas: passa pela história desta profissão e pela função desta prática ao longo da mesma. Com certeza, encontramos de forma marcante nas raízes da constituição da Psicologia e do fortalecimento desta profissão, as raízes da avaliação psicológica; ou seja, o surgimento da Psicologia está vinculado a uma perspectiva, uma prática, uma função, que talvez não se cristalice em nenhuma outra esfera desta ciência e profissão hoje da forma como está cristalizada na avaliação psicológica.

Se partirmos deste ponto e compreendermos que muitos outros a ele estão amarrados, formando uma totalidade de relações, este lugar de destaque conferido à avaliação psicológica passa também pelo saber acumulado e construído em torno desse tema.

Dessa forma a avaliação psicológica é recorrente em vários contextos, desde a academia, se estendendo para a prática profissional. A Avaliação Psicológica é requisitada como instrumento para subsidiar decisões, diminuir dúvidas acerca de habilidades/comportamentos/potencialidades/traços de personalidade, reais ou virtuais, de indivíduos ou grupos. Sobre essa denominação “avaliação psicológica”, permanecem abrigados assuntos tão diversos e controversos como os testes psicológicos padronizados (de nível

mental e de personalidade), as entrevistas, as escalas e o psicodiagnóstico. (Sass, 2000).

Os procedimentos técnicos envolvidos na avaliação psicológica referem-se aos instrumentos, bem como as consequências éticas de suas aplicações. Implica em elaboração e escolha de instrumentos, aplicação e no fornecimento dos resultados, e é um equívoco considerar a Avaliação Psicológica somente como geradora de um produto.

Segundo Sass (2000) a avaliação psicológica é fortemente marcada pelo seu aspecto técnico e parece ocultar a sua principal determinação, o aspecto político. A respeito disso, pouco foi discutido ou ainda não o foi suficientemente. A sociedade moderna exige tanta tecnificação que acaba transformando os meios em fins.

No aspecto político temos que refletir sobre o contexto que envolve a situação de avaliação, que ideologia reflete esta avaliação e qual sua intenção.

Ao se analisar os procedimentos técnicos da avaliação psicológica, vêm à tona a questão de se empregar um ou outro instrumento, a fim de verificar se a pessoa está apta ou inapta para portar arma, por exemplo. A sociedade deflagra essa solicitação e o psicólogo atende, sem muita crítica sobre possíveis consequências. No contexto de Recursos Humanos, poderíamos refletir sobre: a avaliação psicológica constitui-se num instrumento de desenvolvimento ou de segregação de pessoas?

A psicologia, como ciência aplicada, converte essa pretensa ciência humanista em tecnologia. Essa perspectiva de análise não equivale a realizar ataques genéricos contra técnicas, denunciando a manutenção do status quo. Segundo Sass (2000) *“Se as técnicas psicológicas e sociológicas reduzem os indivíduos a aspectos e fatores tipificando-os é porque a sociedade em que vivem já os tipifica”* (p. 6).

De acordo com este autor, o profissional da psicologia somente poderá atuar de forma crítica, se tomar como ponto de partida o beco sem saída em que se vê colocado, ou seja, o papel de cumprir as exigências de uma sociedade que quer instrumentalizá-lo por meio de aplicação de instrumentos psicológicos, como se fossem técnicas neutras que detectassem motivações/interesses ocultos dos indivíduos, ou recusar-se a intervir

decretando a liquidação dos procedimentos técnicos, historicamente desenvolvidos da psicologia como já mencionado.

Uma terceira hipótese de realização consciente da avaliação psicológica seria pela utilização de instrumentos construídos a partir de pesquisas científicas, complementando com sua formação teórica e experiência profissional e ainda pensando no aspecto político da questão, refletindo sobre o uso que será feito desta avaliação e recusando em situações aviltantes.

Não considero que este saber esteja pronto nem tampouco que seja suficiente, porque de fato não o é, mas com certeza representa referências teóricas e técnicas mais claras e fortalecidas, das quais carecem outras áreas e atuações da Psicologia, em que os profissionais atuam e constroem, ainda de forma incipiente, suas referências, ou seja, um saber referente àquele campo.

O lugar de destaque passa também pelo espaço ocupado pela avaliação psicológica na formação do psicólogo, e se podemos questionar o tamanho deste espaço na formação hoje, no sentido de que ele não ganha as proporções que deveria, não podemos questionar a possibilidade de reconhecimento do mesmo, que não é dada da mesma forma a outras esferas da Psicologia.

Por outro lado, atualmente percebe-se cada vez mais, que a avaliação psicológica vem tomando posição importante no cotidiano profissional dos psicólogos que atuam nos diversos contextos. Desta forma devemos visualizar a avaliação psicológica sempre, enquanto um processo.

Processo porque envolve a integração de informações provenientes de diversas fontes, dentre elas, testes, entrevistas, observações, análise de documentos.

Para tanto o psicólogo deve se utilizar de estratégias de avaliação psicológica com objetivos bem definidos para encontrar respostas a questões propostas com vistas a soluções de problemas. (Cunha, 2002).

Cabe salientar que a testagem é um dos passos importante desse processo, porém constitui apenas um dos recursos de avaliação, isto é, o uso dos testes psicológicos deve ser entendido como uma das etapas da avaliação psicológica, que pode nos fornecer informações relevantes para o embasamento do nosso posicionamento.

A entrevista e outros recursos técnicos, entretanto, como dinâmicas de grupo, vivências, jogos, etc., também são imprescindíveis a qualquer avaliação psicológica (Machado, 2007).

De acordo com Cruz (2002, p.18), quatro elementos são essenciais para a configuração do esquema definidor do campo de avaliação psicológica enquanto processo:

- O objeto (fenômenos ou processos psicológicos);
- O campo teórico (sistemas conceituais);
- O objetivo visado (fazer o diagnóstico, compreender e avaliar a prevalência de determinadas condutas);
- O método (condição através da qual é possível conhecer o que se pretende avaliar).

Vale salientar que a integração dessas informações deve ser suficientemente ampla para dar conta dos objetivos pretendidos pelo processo de avaliação. Ressalta-se que não é recomendada a utilização de uma só técnica ou de um só instrumento para avaliação.

Conforme orientações do Manual de elaboração de documentos decorrentes de avaliações psicológicas, instituído pela Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) Resolução n.º 007/2003, a avaliação psicológica é entendida como o processo técnico científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas, de métodos, de técnicas e instrumentos.

Esses instrumentos, métodos e técnicas são úteis à medida que, quando utilizados adequadamente, oferecem informações importantes sobre os indivíduos avaliados.

Para isso, o psicólogo necessita ter um vasto conhecimento em relação às técnicas que pretende utilizar e das teorias que os embasam, assim como uma possibilidade de crítica consciente em relação aos instrumentos de avaliação que utiliza para adequar o instrumento à demanda quando necessário, obtendo, assim, um melhor resultado. (Cruz, 2002).

Que outros elementos então faltariam para justificar o destaque da avaliação psicológica na Psicologia, a partir da complexidade em que ela deva

ser realizada? Podemos aqui levantar muitos outros elementos, contudo é importante nos aproximarmos da sua dimensão ética, ou seja, o seu reconhecimento enquanto prática da Psicologia. Explicitando: o seu reconhecimento *social* enquanto prática da Psicologia. E é isto que não nos permite deixar de lado a dimensão ética quando falamos do conjunto de “coisas” que caracteriza este fazer.

É a via da ética que nos diz para quê fazer, com que objetivo fazer e como fazer. O que construo com esta prática? Caminho em direção de qual sociedade? A serviço do quê coloco minha profissão? Que profissão eu construo? É a ética que nos traz claramente a transmutação de uma prática marcada aparentemente pela técnica e pelo conhecimento específico (porque carregada pelos mesmos), em uma prática acima de tudo, *social*. Ou seja, estamos falando de uma prática na qual, em todos os momentos, a ética, isto é, o seu compromisso, deixa de ser pano de fundo e passa a assumir o lugar da figura, o destaque, o centro: fazemos avaliação psicológica de alguém, de um sujeito concreto, que vive em uma realidade concreta, que tem um passado, que tem um futuro. Portanto, a nossa avaliação psicológica reverbera na vida deste sujeito concreto e por isso *reverbera na vida*. Daí o reconhecimento social deste fazer. (Rios, 2004)

Somos chamados a fazer avaliação psicológica para subsidiar muitas decisões: a guarda das crianças, as visitas dos pais, o encaminhamento para instituições ou espaços de cuidados especiais, a concessão das Carteiras Nacionais de Habilitação, a concessão do porte de armas, a contratação dos empregados, a necessidade de permanência no cárcere, a avaliação em crianças em idade escolar. Quantas reverberações sociais nessa nossa prática! A verdade é que não existe prática profissional que não tenha função social. Toda prática profissional é ação sobre o mundo e talvez neste fazer isso esteja mais explicitamente colocado. E isso é importante! É importante porque nos *obriga* a empreendermos a reflexão, a pensarmos sobre o compromisso social deste trabalho, a convivermos visceralmente com sua dimensão ética.

Rios (2004) aponta que é importante porque os resultados desta prática profissional também atingem com todas as forças os cidadãos, as muitas pessoas implicadas nesta ação profissional, que diz respeito às nossas avaliações. E eles se queixam e nos denunciam. Eles nos dizem que o nosso

trabalho lhes trouxe consequências que ferem sua dignidade, sua integridade. Eles nos dizem que se sentem prejudicados e, portanto, suspeitam que não fomos competentes. E isto nos faz pensar enquanto profissão, isso nos faz correr atrás da qualificação e da produção de referências.

A qualidade das avaliações psicológicas não passa somente pela eficácia técnica, mas envolve uma dimensão técnica-ética-política. Garantir a eficácia técnica é também garantir o caráter ético do trabalho. Mas é este que não se esgota na boa técnica. Lembrem-se do reconhecimento social que dialeticamente nos exalta e nos denuncia. É este reconhecimento que coloca a ética como dimensão fundamental deste trabalho. E então, não é possível pensar perspectivas de futuro sem cuidar da ética, pelo menos se estivermos pensando naquele futuro de uma Psicologia mais crítica, mais compromissada, mais qualificada.

Pensando na qualidade destas avaliações é que devemos cuidar da qualidade da confecção dos documentos escritos oriundos de avaliações psicológicas. Temos visto muitos questionamentos a partir da produção escrita do profissional psicólogo. (Souza & Eiko, 2009).

Devemos contextualizar e pensar, pois são esses os problemas éticos da nossa profissão que mais facilmente se formalizam como denúncia ao órgão de classe. Alguma relação deve haver com o peso das decisões, ou seja, nossa prática está emaranhada às decisões - por aí passa seu reconhecimento - desta forma temos que nos envolver com as implicações disso. Aliás, aí está o cerne de sua dimensão ética e, portanto, a preocupação na *elaboração de documentos escritos*.

Estamos fazendo referência, neste momento, aos laudos, aos relatórios, aos pareceres técnicos, documentos nos quais formalizamos o resultado do nosso trabalho quando realizamos uma avaliação psicológica.

Vemos problemas éticos relacionados às queixas sobre documentos escritos, elaborados de forma tendenciosa, pouco fundamentados, que apresentam, por diversas vezes, conclusões precipitadas. Não são apenas queixas. Na maioria destes problemas éticos, a análise dos documentos revela que de fato esses problemas estão presentes na construção do documento escrito. (Jornal Psi, 2009).

Observa-se que o problema não está na avaliação psicológica em si, mas no documento que dela resulta. No entanto, pensemos: este documento não diz respeito diretamente à avaliação psicológica? Não é ele que expressa seu resultado e, portanto, não é ali que ela se concretiza em forma de avaliação? Não é no documento que esta avaliação se disponibiliza para que dela se faça uso? Para, além disso, e em decorrência disso: será que o usuário do nosso serviço, aquele que é avaliado, tem como se queixar do processo de avaliação psicológica se não for se queixando daquilo que oficialmente se conclui a seu respeito por meio dela, e que, portanto, está expresso em um documento?

2 – Comunicações dos resultados na avaliação psicológica: documentos escritos

A comunicação dos resultados de uma avaliação psicológica nem sempre é tarefa fácil para o psicólogo e em alguns casos, o profissional não tinha orientação suficiente de como fazê-la, qual a terminologia mais adequada para cada documento específico.

A partir da demanda dos próprios profissionais o Conselho Federal de Psicologia instituiu a Resolução CFP nº 007/2003, visando preencher essa lacuna de carência de referências sobre o assunto.

A Resolução aborda os seguintes itens:

- I. Princípios norteadores da elaboração documental;
- II. Modalidades de documentos;
- III. Conceito / finalidade / estrutura;
- IV. Validade dos documentos;
- V. Guarda dos documentos.

A redação de um documento deve estar bem estruturada e definida, expressando *objetivamente* o que se quer comunicar. O psicólogo deve utilizar expressões concisas, próprias da linguagem profissional, com correlação adequada das frases.

No que se refere às modalidades de documentos, a Resolução CFP 007/2003 apresenta as seguintes modalidades:

a) Declaração

A Declaração visa informar a ocorrência de situações objetivas relacionadas ao atendimento psicológico, como por exemplo, comparecimento do atendido ou acompanhante; o acompanhamento psicológico do atendido ou informações sobre condições do atendimento (tempo, dias, horários, etc.).

Nesse tipo de documento não devem ser registrados diagnósticos, sintomas ou estados psicológicos do avaliando. Deve conter somente a finalidade específica para o qual o documento foi solicitado.

b) Atestado

O atestado certifica uma determinada situação ou estado psicológico, informando sobre condições psicológicas de quem é atendido. Tem por finalidade justificar faltas ou impedimentos; justificar estar apto ou não para atividades específicas; e, solicitar afastamento e/ou dispensa do solicitante. Esse tipo de documento deve conter o registro do sintoma, característica ou condição psicológica subsidiado na afirmação atestada do fato, em acordo com o disposto na Resolução CFP nº 015/96.

A resolução CFP nº 015/1996 define que é atribuição do psicólogo emitir atestado psicológico para licença saúde, desde que haja um diagnóstico psicológico *devidamente comprovado* e que indique a necessidade de afastamento da pessoa de suas atividades de trabalho ou de estudo.

Os registros devem ser corridos, separados apenas pela pontuação, sem uso de parágrafos. O atestado exige compromisso legal; dar atestado falso é crime (art.302 CP).

c) Relatório ou laudo psicológico

É considerado o mais complexo e mais completo, por possuir caráter de investigação científica. Propõe uma apresentação descritiva sobre situações ou

condições psicológicas e suas determinações (sociais, históricas, políticas, culturais, etc.), pesquisadas durante o processo de avaliação psicológica. É construído a partir de dados colhidos e analisados à luz de instrumental técnico e referencial teórico e científico adotado pelo profissional.

O documento deve conter a identificação do sujeito, a descrição da demanda, os procedimentos adotados durante o processo, a análise dos resultados e a conclusão.

- Identificação
 - Autor/relator: nomes e CRPs dos profissionais envolvidos;
 - Interessado: autor do pedido (Justiça, empresa, cliente, escola, etc.);
 - Assunto: motivo do pedido.

- Descrição da demanda
 - Narração das informações referentes à problemática;
 - Motivos, razões, expectativas;
 - Justificativa do procedimento adotado.

- Descrição dos procedimentos
 - Estrutura dos encontros, recursos e instrumentos utilizados;
 - Deve ser coerente com a complexidade da demanda.

- Análise
 - Exposição descritiva de forma metódica, objetiva e fiel dos dados colhidos;
 - Deve ser relatado somente o que for necessário para o esclarecimento da solicitação;
 - Todas as afirmações devem ser pautadas em fatos e subsidiadas por teorias, com clareza, exatidão e precisão.

- Conclusão
 - Exposição dos resultados da avaliação;
 - Repostas ao solicitante sobre sua demanda;

- Sugestões de projetos e encaminhamentos.

A linguagem técnica deve ser evitada no laudo/relatório, principalmente nas conclusões a que chegue o profissional, pois o documento servirá ao esclarecimento da demanda inicial, devendo, portanto, ser acessível, no seu conteúdo, a técnicos e a leigos. Quando for inevitável o termo técnico, é importante que haja um esclarecimento breve da expressão usada.

É preciso seguir sempre uma ordem na exposição técnica para que o documento não fique confuso. Nunca devemos esquecer-nos de *datar* e *assinar* o relatório/laudo. O relatório/laudo é circunscrito no tempo.

d) Parecer

O Parecer se constitui em um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal. Pode ser indicativo ou conclusivo e se caracteriza por apresentar resposta esclarecedora a uma pergunta específica. Sua estrutura é similar a do laudo, mas é mais reduzida e mais focada, compondo-se dos itens: Identificação; Exposição dos motivos; Análise e Conclusão.

- Identificação
 - Nome do parecerista e do solicitante
- Exposição dos motivos
 - Objetivos da consulta;
 - Quesitos ou dúvidas levantadas;
 - Os procedimentos não precisam ser apresentados tão detalhados quanto num laudo.
- Análise
 - Análise detalhada da questão, com argumentos fundamentados na ciência psicológica.

- Conclusão
 - O psicólogo deverá se posicionar a respeito das dúvidas ou quesitos contidos no caso.

Os resultados quantitativos das provas e as produções gráficas realizadas pelas pessoas avaliadas, não acompanham os documentos acima, por serem *material clínico e confidencial*. Podem ser anexados textos científicos que versem sobre o diagnóstico apurado, ou no item *Discussão*, do laudo, cabem exposições teóricas referindo/esclarecendo o diagnóstico.

A partir da explanação de alguns itens da Resolução CFP Nº 007/2003 é importante ressaltar que *não podemos perder de vista a finalidade* da avaliação psicológica. Vale destacar ainda a diferenciação entre os documentos escritos pelo psicólogo que são produzidos em consequência do resultado das avaliações psicológicas, e outros documentos escritos, solicitados para o psicólogo, mas que não são resultantes de uma avaliação psicológica, como por exemplo, *as declarações e os pareceres*. Estes dois tipos de documentos não são documentos necessariamente decorrentes de uma avaliação Psicológica, embora muitas vezes apareçam desta forma. Por isso é importante constarem do manual para que sejam diferenciados.

No ano de 2009, a Comissão de ética do CRPSP realizou uma pesquisa específica, publicada posteriormente no Jornal Psi, sobre a temática de documentos escritos em relação às denúncias éticas recebidas naquele regional. Observaram em um total de 173 representações éticas que 49 (28,32%) destas representações questionavam o documento escrito decorrente de avaliação psicológica. Destas representações, 120 se formalizaram como processo ético, sendo que 29 (24,16%) destes processos éticos questionavam o documento escrito.

Os pontos questionados nestas denúncias foram referentes à: Falta de fundamentação, ausência de dados para as afirmações feitas, avaliação de pessoa não atendida, parcialidade, uso de jargões, conclusões divergentes, uso somente da técnica de entrevista, abordagem de temática não pertinente à demanda, uso de testes com parecer desfavorável pelo CFP, não cumprimento da Resolução CFP nº 007/03 (falta de identificação, data, procedimentos

utilizados, a quem se destinava a análise, conclusão, etc), produção e encaminhamento sem o consentimento do atendido.

Quanto aos documentos intitulados como laudos, observaram: laudo tendencioso a favor do contratante; laudo taxativo ("exalta" um e "destrói" o outro. Uso de superlativos como "extremamente", etc.); laudo não deixava claro se a afirmação apresentada era da pessoa entrevistada ou do psicólogo; laudo apontava características de personalidade de alguém sem conhecer (inclusive lhe atribuindo psicopatologias); mudança do foco inicial que seria a avaliação da criança para a avaliação de um dos pais; falta de embasamento técnico e metodológico para algumas conclusões, entre outros.

A partir desses questionamentos devemos buscar parâmetros técnicos e éticos para poder elaborar um documento escrito de forma adequada e principalmente pautada na ética profissional. Devemos buscar referências que indicam considerações essenciais a serem feitas: antes, durante sua elaboração e após sua conclusão para que um documento escrito seja de boa qualidade, ou seja:

- Considerar o objetivo do atendimento;
- Importância de um contrato de trabalho que destaque este aspecto, que deve ser consensual por todos os envolvidos na prestação de serviços;
- Demanda inicial do atendimento: ao psicólogo só é possível apresentar informações, discutir, concluir, compartilhar sobre aquilo que foi mérito, foco de seu trabalho;
- Definir claramente a metodologia do trabalho a ser realizado;
- Objetivo da elaboração do documento: importante que o próprio profissional tenha claro, e deixe explicitado isso no documento que produz a quem se destina o documento;
- Garantir que esses objetivos sejam preservados quando utilizados por quem o solicitou.
- Redação que preze pela clareza, concisão e harmonia, fazendo com que, realmente, o documento possa ser um comunicador, preciso, coerente e compreensível por aquele que lê.

- Resguardar o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as recebeu de preservar o sigilo. (artigo 6º - CEP, 2005)

Também se faz importante buscar referências nas legislações específicas da profissão, que orientam o profissional, tais como:

- Resolução CFP nº 015/ 96 – sobre o Atestado Psicológico
- Resolução CFP nº 001/02 – Regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos da mesma natureza
- Resolução CFP nº 007/03 – Institui Manual de Elaboração de Documentos escritos produzidos pelo Psicólogo, decorrentes da avaliação psicológica.
- Resolução CFP nº 010/2005 - Aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo
- Resolução CFP nº 001/2009 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos.
- Resolução CFP nº 007/2009 e Resolução CFP nº 006/2010 - Dispõe acerca do trabalho do psicólogo na avaliação psicológica de candidatos à Carteira Nacional de Habilitação e condutores de veículos automotores. Altera a Resolução CFP nº 016/2002.
- Resolução CFP nº 005/2012 - Altera a Resolução CFP nº 002/2003, que define e regulamenta o uso, a elaboração e a comercialização de testes psicológicos.

3 – Devolutiva dos resultados

O fornecimento dos resultados é uma parte fundamental na prestação de serviços do psicólogo.

O Código de Ética do Psicólogo (2005), em seu artigo 1º, alíneas "g" e "h", diz que é responsabilidade do psicólogo "informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisão que afeta o usuário ou beneficiário" e, "orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos

apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho" (Pellini & Souza, 2006).

A devolutiva de resultados já estava devidamente regulamentada como obrigatória no contexto da Avaliação Psicológica para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (Resolução nº 007/2009 que revogou a Resolução CFP nº 012/00). No que diz respeito à avaliação psicológica em concursos públicos e processos seletivos, já havia a previsão, através da Resolução CFP nº 001/02, no sentido de garantir o caráter facultativo da devolutiva, considerando a solicitação do candidato.

Pellini & Souza (2006) em uma matéria do Jornal Psi destacam que *“qualquer modalidade de devolutiva realizada (verbal ou por escrito) ou documento elaborado referente ao serviço prestado deve ter como foco a demanda inicial do atendimento. No que diz respeito à avaliação psicológica, reconhece que, ao fim do processo de avaliação, a devolutiva se torna uma tarefa complexa para o psicólogo. “A devolutiva não é uma tarefa nem um pouco fácil em nosso trabalho, pois não estamos somente transmitindo os resultados do processo de avaliação psicológica, mas sim o fruto de um trabalho realizado a partir de uma demanda.”* (Pellini & Souza, 2006).

Na mesma matéria também apontam que a demanda inicial está relacionada a diversas áreas de atuação profissional: clínica, organizacional, educacional, judiciária, hospitalar, entre outras. Uma situação que exige cuidado e responsabilidade. *“O psicólogo deve ter sempre claro em seu trabalho o objetivo de estar realizando a avaliação. Dependendo do motivo da solicitação, ele pode mudar radicalmente, por exemplo, o destino de uma pessoa, família, desenvolvimento de uma criança ou decisão judicial”,* (Pellini & Souza, 2006).

É importante destacar o tipo de linguagem a ser empregada na devolutiva. No caso de trabalhar a devolutiva entre colegas psicólogos, o comunicado pode ser feito em termos técnicos, fazer referências aos recursos utilizados e discutir os detalhes, *“dos aspectos mais primitivos às defesas mais regressivas e mais maduras do cliente”*. Já em relação a outros profissionais, o psicólogo deve compartilhar somente as informações relevantes, resguardando o caráter confidencial e preservando o sigilo.

Segundo as autoras, existem características distintas a serem observadas. Uma solicitação feita por um juiz, por exemplo, que nomeia um psicólogo como perito no sistema judiciário, deve resultar em um laudo ou um parecer, sendo que esses tipos de documentos escritos devem ser formulados com os devidos cuidados de redação e transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões e para que os operadores do Direito possam compreendê-los.

Para uma devolutiva solicitada por escolas, o psicólogo deve se referir exclusivamente às questões levantadas na demanda inicial, *“em linguagem acessível a quem vai receber o resultado e tomando as devidas precauções que não invadam a intimidade do caso por questões que não se relacionam ao campo pedagógico”*.

Nas situações de recrutamento e seleção Pellini & Souza (2006) alertam para a importância de ter claro o perfil do cargo para selecionar as técnicas que serão utilizadas e os procedimentos, de forma a não causar danos aos candidatos. No momento da devolutiva, o psicólogo deve comunicar claramente ao solicitante se as características do avaliando estão ou não contemplando os anseios da empresa. *“Nesses casos, temos que ter o cuidado para não utilizar expressões como ‘você não passou no teste’ ou ‘você não passou na avaliação psicológica’”,* reforçam as autoras.

Por outro lado, o Código de Ética, em seu artigo 2º dispõe que é vedado ao psicólogo: *“emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica; interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas”*.

Ainda em relação a esse aspecto, no contexto das organizações, o Código de Ética dispõe, nos artigos:

- Art. 9º – É dever do psicólogo respeitar o *sigilo profissional* a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional.
- Art. 12º – Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará *apenas as*

informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho.

- Art. 15º – Em caso de *interrupção do trabalho do psicólogo*, por quaisquer motivos, ele deverá *zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais*.

§ 1º – Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá *repassar todo o material* ao psicólogo que vier a substituí-lo, ou *lacrá-lo para posterior utilização* pelo psicólogo substituto.

§ 2º – Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o psicólogo responsável *informará ao Conselho Regional de Psicologia*, que providenciará a *destinação dos arquivos* confidenciais. (grifos da autora)

Os resultados de um processo de avaliação devem abordar de forma compreensível, objetiva e clara a problemática que causou a solicitação. A pessoa que é avaliada tem o *direito* de saber os resultados de sua avaliação e o psicólogo deve ter habilidades para integrar diferentes informações, provindas de diferentes fontes. O profissional Psicólogo deve conhecer a ciência psicológica e reconhecer que ética e técnica caminham juntas.

Como ilustração destacamos abaixo um exemplo que foi publicado no Jornal Psi edição 161, 2009:

Fundamentação teórico-técnica no exercício do trabalho do psicólogo ()*

“Psicólogo, após diversos atendimentos de uma determinada cliente, a Srª W, a pedido dela, elabora laudo psicológico no qual fala sobre seu ex-marido, o Sr. X, que era parte em litígio para regular visitas e guarda. O Sr. X se sentiu lesado posto que jamais fora paciente do profissional, não o conhecia pessoalmente e não demandara quaisquer serviços desse psicólogo. Além disto, o laudo do profissional foi usado como peça processual no Judiciário, o que prejudicou o Sr. X no litígio que enfrentava. O Sr. X se viu exposto de modo equivocado ao sabor de um laudo que não lhe dizia respeito. Além disto, julgou inverídicas as afirmações contidas ali.

O psicólogo se defendeu alegando que bastaria, a ele, as informações recebidas de sua cliente. O profissional alegou que apenas se ateu em

descrever fatos apresentados por sua cliente, sendo que tudo o que fez foi descrever aquilo que ela lhe dissera, fruto dos relatos dela de como via seu ex-marido. O profissional foi demandado por sua cliente, a elaborar seu documento e o fez, contudo, carente de qualquer fundamentação teórica e sem qualidade técnico-científica. O psicólogo, ao escrever seu laudo, emitiu impressões pessoais, fez afirmações taxativas e comprometeu a imagem do sujeito, ao expô-lo em expressões, tais como: "notei situações agressivas", "apresenta descontrole emocional", "revela personalidade instável, imprevisível e violenta". Ademais, escreveu o laudo fora dos parâmetros que a ciência psicológica já consolidou pelo que apõe a Resolução do CFP de nº 007/2003. O profissional se baseou, apenas, nas informações prestadas pela Srª W, enquanto usuária de seus serviços. Não adotou o devido cuidado ao expor suas considerações sobre um terceiro. Tampouco, cuidou de expor com clareza quais eram os objetivos de seu laudo, inobservando a quem se destinaria como deveria elaborar esse tipo de documento, onde ele, profissional, estaria inserido naquele litígio, com quem seria partilhado o laudo e em que circunstâncias o uso do documento seria necessário. Além disso, ele não fundamentou em quais referenciais teóricos estaria baseado para sustentar que poderia tecer considerações pessoais sobre pessoa não atendida. Também foi observada falta de qualidade técnica, vide a adjetivação com a qual tentou traduzir a subjetividade do Sr. X, sem qualquer análise crítica, fundamentada na condução teórico técnica adequada ao caso. Decorre que o psicólogo, ao decidir tecer considerações sobre alguém que ele, jamais, atendeu, incorreria em falta ética. Basear sua conduta profissional apenas em observação direta de relatos de pacientes sobre terceiros e, daí, apresentar comentários pessoais, alguns deles taxativos revelam pouco domínio teórico e técnico por parte do profissional.

Ademais, não produz qualquer efeito benéfico para a pessoa que não demandou seu trabalho. Pelo contrário, legitima uma postura antiprofissional, inadequadamente tendenciosa, sobre aspectos psicológicos de alguém que não se conhece. Demonstra, também, certa identificação, ingênua e cega, do profissional com o discurso produzido por sua cliente, discurso esse tomado como verdade única, inequívoca e inquestionável, outro erro técnico, eivado de falta de fundamentos teóricos. É preciso que o profissional realmente faça seu

trabalho de abordar o ponto de vista que está tomando conhecimento (no caso em questão, uma das partes) e produza suas considerações pautadas na Psicologia. O trabalho do psicólogo é diferenciado, justamente, porque depende de sua acuidade em compreender a trama de variáveis que estão em jogo no exercício profissional da Psicologia. Esse diferencial no trabalho psicológico se sustenta sempre, pelos aportes teóricos que o profissional possua e deriva dos recortes epistemológicos que ele faça, retirando de cada teoria aquilo que lhe seja útil e convocando tais contribuições para elucidar os fenômenos que as exigências de seu fazer se lhe imponham. O psicólogo, ao se deparar com os fenômenos psicológicos aos quais fará frente, deverá responder a cada um deles, desde um ponto de vista teórico, fundamentado cientificamente.

A norma legal, Resolução 007/2003, define o laudo psicológico como: "O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Como todo documento, deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de um instrumental técnico (entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção verbal), consubstanciado em referencial técnico filosófico e científico adotado pelo psicólogo".

Deste modo, ao estabelecer a fundamentação teórica que melhor circunscreva os fenômenos a enfrentar, como também, cuidar da qualidade técnico-científica de seu trabalho, com a finalidade que lhe seja própria, o psicólogo deverá apontar diretrizes de reflexão e posicionamentos esclarecedores, segundo o campo epistêmico dado pela ciência psicológica. Por meio de rigorosa e especializada avaliação técnica, o psicólogo poderá lançar mão dos mais variados recursos instrumentais, testes, entrevistas, observações, estudo de casos, dinâmicas, atividades lúdicas, intervenções verbais, exames psíquicos, enfim, tudo isto deve estar pautado no conhecimento científico, no domínio da técnica escolhida e na prática profissional consolidada e aprovada pela ciência com a qual trabalhe. Pelo exposto, o profissional, como resultado de seu trabalho com um determinado paciente, produziu um laudo sobre um terceiro, por ele não atendido, contando apenas com os relatos de seu cliente e

pensando que isto se destinaria somente a este cliente. “Incorreu em infração ética, segundo artigos do Código de Ética Profissional, conforme abaixo.”

DAS RESPONSABILIDADES GERAIS DO PSICÓLOGO

Art. 1º - São deveres fundamentais do Psicólogo:

a) *assumir responsabilidade somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoalmente e tecnicamente;*

...

c) *prestar serviços psicológicos em condições de trabalho eficientes, de acordo com os princípios e técnicas reconhecidos pela ciência, pela prática e pela ética profissional.*

Art. 2º - Ao Psicólogo é vedado:

...

m) *adulterar resultados, fazer declarações falsas e dar atestado sem a devida fundamentação técnico-científica.*

() Resolução CFP Nº 002/1987 – Código de Ética vigente até 26/08/2005: artigos relacionados ao tema exposto: Art. 1º, “a”, “c” e Art. 2º, “m”). Todo Processo Ético é julgado a partir do Código de Processamento Disciplinar – Resolução CFP 006/07 (Código de Processamento Disciplinar), disponível no site: www.crpsp.org.br – item “legislação”. Elaborado por Patrícia Garcia de Souza e Daniel Luiz Magalhães Souza - 20/07/2009- PSI - Jornal - Edição 161 - Questões Éticas - http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/161/frames/fr_etica_e_tecnica.a... 8/7/2012.*

4 – Considerações finais

O objetivo deste capítulo foi destacar que a qualidade das avaliações psicológicas não se restringe somente na utilização de técnicas adequadas. Garantir a eficácia técnica é também garantir o caráter ético do trabalho, e este não se esgota na boa técnica. É preciso lembrar o reconhecimento social que dialeticamente nos exalta e nos denuncia. É este reconhecimento que coloca a

ética como dimensão fundamental desse trabalho. E então, não é possível pensar perspectivas de futuro sem cuidar da ética, pelo menos se estivermos pensando naquele futuro de uma Psicologia mais crítica, mais compromissada, mais qualificada. Faz-se importante pensar conjuntamente e criticamente enquanto profissão acerca dos problemas éticos.

Quanto à validade do conteúdo dos documentos escritos, decorrentes das avaliações psicológicas, segundo o que é apontado na Resolução CFP 007/2003 deverá se considerar a legislação vigente nos casos já definidos por lei. Não havendo definição legal, o psicólogo, onde for possível, indicará o prazo de validade do conteúdo emitido no documento em função das características avaliadas, das informações obtidas e dos objetivos da avaliação.

A Resolução ainda destaca que ao definir o prazo, o psicólogo deve dispor dos fundamentos para a indicação, devendo apresentá-los sempre que solicitado.

Quanto à guarda dos documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem como todo o material que os fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de cinco anos, observando-se a responsabilidade por eles, tanto do psicólogo, quanto da instituição em que ocorreu a avaliação.

Esse prazo poderá ser ampliado nos casos previstos em lei, por determinação judicial, ou ainda em casos específicos em que seja necessária a manutenção da guarda por maior tempo. Em caso de extinção de serviço psicológico, o destino dos documentos deverá seguir as orientações definidas no Código de Ética do Psicólogo.

5 – Referencias Bibliográficas

Brasil. (1962). **Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962**. Regulamenta a formação e a profissão de Psicólogo. *Diário Oficial da União*.

Brasil. (1996). **Resolução CFP nº 015/1996** de 13 de dezembro de 1996. Institui e regulamenta a concessão de atestado Psicológico para tratamento de saúde por problemas psicológicos. *Diário Oficial da União*.

Brasil. (2002). **Resolução CFP nº 001/2002** de 19 de abril de 2002. Regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos da mesma natureza. *Diário Oficial da União*.

Brasil. (2003). **Resolução CFP nº 007/2003** de 14 de junho de 2003. Institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica e revoga a Resolução CFP nº 17/2002. *Diário Oficial da União*.

Brasil. (2005). **Resolução CFP nº 010/2005** de 27 de agosto de 2005. Aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo. *Diário Oficial da União*.

Brasil. (2009). **Resolução CFP nº 001/2009** de 30 de março de 2009. Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos. *Diário Oficial da União*.

Brasil. (2009). **Resolução CFP nº 007/2009** de 29 de julho de 2009. Revoga a Resolução CFP Nº 012/2000, publicada no DOU do dia 22 de dezembro de 2000, Seção I, e institui normas e procedimentos para a avaliação psicológica no contexto do Trânsito. *Diário Oficial da União*.

Brasil. (2010). **Resolução CFP nº 006/2010** de 16 de março de 2010. Dispõe acerca do trabalho do psicólogo na avaliação psicológica de candidatos à

Carteira Nacional de Habilitação e condutores de veículos automotores. Altera a Resolução CFP nº 016/2002. *Diário Oficial da União*.

Brasil. (2012). **Resolução CFP nº 005/2012** de 08 de março de 2012. Altera a Resolução CFP nº 002/2003, que define e regulamenta o uso, a elaboração e a comercialização de testes psicológicos. *Diário Oficial da União*.

Cruz, R.M. (2002). O processo de conhecer em avaliação psicológica. In Cruz, R.M., Alchieri, J.C. & Sarda Júnior, J.J. (Org.) **Avaliação e Medidas Psicológicas: produção de conhecimento e da intervenção profissional** (Cap. 1, pp. 15-24). São Paulo: Casa do Psicólogo.

Cunha, J.A. (2002). **Psicodiagnóstico – V**. Porto Alegre: Artmed.

Machado, A. P. (2007). **O uso de técnicas de avaliação psicológica**. Recuperado em 11 junho, 2007, de <http://www.qualitapsi.com.br/imagens/conteudotextos/ousodetecnicasdeavaliacao.doc>

Pellini, M. C. B. M. & Souza, P. G de (2006). **Devolutiva: direito do cliente, dever do psicólogo**: Fornecimento dos resultados é parte fundamental na prestação de serviços psicológicos. *Jornal Psi*. Retirado em 08 de junho de 2012, do site: http://www.crp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/147/frames/fr_indic e.aspx

Rios, Teresinha A. (1997). **Ética e Competência**, São Paulo: Cortez.

Sass, O. (2000). O lugar da avaliação psicológica. In: Pellini, M. C. M. **Avaliação psicológica para porte de arma de fogo: contribuições da prova de Rorschach**. (Prefácio, pp. 5-9). São Paulo: Casa do Psicólogo.

Souza, P. G. de & Eiko, A. (2009). **Profissão: Orientando o profissional.** *Jornal Psi.* Retirado em 08 de junho de 2012, do site: http://www.crsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/159/frames/fr_indice.aspx

Souza, P. G. de & Souza, D. M. (2009). **Questões éticas: ética e técnica andam juntas.** *Jornal Psi.* Retirado em 08 de junho de 2012, do site: http://www.crsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/161/frames/fr_etica_e_tecnica.aspx